

POSTSCRIPT DERGİSİ - ESER BAZLI KULLANIM RUHSATI FORMU

Form no: {{form.id}}

Şablon sürümü: {{form.template_version}}

Düzenlenme tarihi: {{form.created_at}}

Bu form, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) 48, 52 ve 56. maddeleri uyarınca düzenlenmiştir. Ruhsat kapsamındaki mali haklar aşağıda **ayrı ayrı** gösterilmiştir; burada gösterilmeyen hiçbir hak bu formla verilmiş sayılmaz.

Taraflar

Ruhsat alan (Dergi): Postscript Dergisi

(Postscript Dergisi adı altında faaliyet gösteren adi ortaklık adına ortaklar: {{dergi.ortak_1}}, {{dergi.ortak_2}}. Ortaklardan her biri Dergi adına tek başına temsile yetkilidir. Adres: {{dergi.adres}})

Ruhsat veren (Katkı Sağlayan / Eser Sahibi): {{katki.ad_soyad}}

Rol / katkı türü: {{katki.rol}}

Doğum tarihi: {{katki.dogum_tarihi}} - E-posta: {{katki.eposta}}

1. Eser

Başlık	{{eser.baslik}}
Tür	{{eser.tur}}
Eser tanımı / teknik bilgi	{{eser.teknik_tanim}}
Ruhsata konu dosya/metin özeti (SHA-256)	{{eser.content_hash}}
Panel kaydı	{{eser.id}}

Yukarıdaki özet, Dergi tarafından kabul edilen ve bu formun konusu olan eser içeriğini/dosyasını tek anlamlı biçimde tanımlar. Katkı Sağlayan, bu özete karşılık gelen eser içeriğini veya özetlemesini Panel'de görüntülemiştir.

2. Ruhsatın Türü

Ruhsat türü	{{form.grant_type_label}}
-------------	---------------------------

- Basit ruhsat** (FSEK m. 56/1): Katkı Sağlayan, aynı eser için başkalarına da ruhsat verebilir ve eseri başka yerlerde yayınlatabilir. Eserin mali hakları Katkı Sağlayan'da kalır.
- Tam ruhsat** (FSEK m. 56/2): Madde 5'te belirtilen süre boyunca eser yalnızca Dergi tarafından kullanılır; Katkı Sağlayan aynı süre içinde aynı hakları başkasına vermez.

Bu form ile mali hak **devri** yapılmamaktadır.

3. Ruhsat Kapsamındaki Mali Haklar

Aşağıdaki haklar, yalnızca "Evet" olarak işaretlenmiş olanlarla sınırlı olmak üzere, Madde 4'teki mecralar ve Madde 5'teki süre ve yer sınırları içinde Dergi'ye ruhsat olarak verilir:

Hak	FSEK	Kapsam	Verildi mi
Çoğaltma	m. 22	Eserin dijital ortamda kopyalanması, sunucuda barındırılması, PDF Sayı içinde çoğaltılması	{{form.right_reproduction}}
Yayma	m. 23	Eseri içeren PDF Sayının ücretsiz olarak dağıtılması	{{form.right_distribution}}
Umuma iletim	m. 25	Eserin web sitesinde, e-bültende ve sosyal medya hesaplarında erişime sunulması	{{form.right_communication_to_public}}
İşleme	m. 21	{{form.adaptation_scope}}	{{form.right_adaptation}}

İşleme hakkı "Evet" ise kapsam sütununda yazılı sınırla verilmiştir; kapsam sütunu boşsa işleme hakkı verilmemiştir. Eserin başka bir dile çevrilmesi, dramatize edilmesi, seslendirilmesi veya başka bir eser türüne dönüştürülmesi bu form kapsamı dışındadır.

4. Mecralar

Ruhsat yalnızca aşağıda işaretli mecralar için geçerlidir:

Mecra	Dahil mi
Dergi web sitesi ({{dergi.domain}})	{{form.channel_web}}
PDF Sayı (ücretsiz indirme)	{{form.channel_pdf_issue}}
Dergi'nin sosyal medya hesapları (tanıtım amaçlı; eserin tamamı veya alıntısı)	{{form.channel_social}}
E-bülten	{{form.channel_newsletter}}

Burada sayılmayan mecralar için ayrı ruhsat gerekir.

5. Süre ve Yer

Yer	{{form.territory_label}}
Ruhsat süresi	{{form.duration_label}}
Tam ruhsat ise münhasırlık süresi	{{form.exclusivity_label}}

Belirli süreli ruhsatın sonunda Dergi eseri web sitesinden kaldırır ve PDF Sayıyı yeni indirmelere kapatır. Süre sonuna kadar dağıtılmış PDF kopyalar Madde 8.3 uyarınca geri çağrılmaz.

6. Bedel

Bedel: Yok. Ruhsat bedelsizdir. Katkı Sağlayan, bu ruhsat karşılığında Dergi'den herhangi bir ödeme veya başka bir karşılık talep etmeyeceğini kabul eder.

7. Ticari Kullanım

Ticari kullanım	{{form.commercial_use_label}}
-----------------	-------------------------------

"Hariç" ise Dergi eseri; ücret karşılığı satışa sunulan, reklam geliri elde eden veya sponsorlu herhangi bir yayında kullanamaz. Dergi'nin kâr amacı gütmeyen olağan faaliyeti ticari kullanım sayılmaz.

8. Ad Gösterimi ve Ruhsatın Devamı

8.1. Eser şu şekilde yayınlanır: **{{form.byline_label}}**

8.2. Katkı Sağlayan'ın Dergi ile ilişkisinin sona ermesi, görevinden ayrılması, istifa etmesi veya ekipten çıkarılması bu Ruhsat Formunu kendiliğinden sona erdirmez. Ruhsat, Madde 5'te belirtilen süre boyunca ve bu Formdaki kapsamla yürürlükte kalır.

8.3. Katkı Sağlayan, yalnızca Dergi ile ilişkisinin sona ermesine dayanarak bu Form kapsamında daha önce yayımlanmış eserin web sitesinden veya dijital arşivden kaldırılmasını talep edemez. Daha önce dağıtılmış ücretsiz PDF Sayılar geri çağrılmaz.

8.4. Emredici mevzuattan doğan ve önceden vazgeçilmesi mümkün olmayan haklar saklıdır.

9. Katkı Sağlayan'ın Beyanları

Katkı Sağlayan, bu eser için Genel Katkı Sağlayan Sözleşmesi Madde 3'teki beyanlarını tekrar eder ve ayrıca:

9.1. Eserin tamamen kendi özgün çalışması olduğunu; daha önce başka bir yerde yayınlandıysa bunu Panel'de belirttiğini ve bu yayının işbu ruhsata engel teşkil etmediğini,

9.2. Yazar, çizer, illüstratör, grafik tasarımcı, kapak tasarımcısı, fotoğrafçı veya diğer yaratıcı rollerden hangisiyle katkı sunduğuna bakılmaksızın, eserde kullanılan üçüncü kişilere ait materyal, font, stok görsel, fotoğraf, grafik, doku ve benzeri unsurlar için bu Form kapsamındaki kullanımlara izin veren gerekli hak veya lisanslara sahip olduğunu; bu unsurları, bunlara ilişkin hak veya lisans bilgilerini ve kullanım koşullarını Panel'de doğru biçimde bildirdiğini,

9.3. Bu eser üzerinde üçüncü bir kişiye, bu form ile çelişen bir tam ruhsat vermediğini veya hakkı devretmediğini

beyan eder.

10. Değişiklik

Bu form imzalandıktan sonra içeriği değiştirilemez. Kapsam değişikliği gerekirse bu form Dergi tarafından iptal edilir ve yeni bir form düzenlenir; iptal, iptal tarihine kadar yapılan kullanımları etkilemez.

11. Uygulanacak Hukuk

Bu form Türk hukukuna tabidir. Uyuşmazlıklarda {{dergi.sehir}} Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Şekil

Bu form, FSEK 52. maddesindeki yazılı şekil şartı gereği Katkı Sağlayan tarafından **el yazısıyla imzalanır**. Katkı Sağlayan, imzalı formu tarayıp Panel'e yükler. Dergi, yüklenen belgeyi inceleyip formu "imzalandı" olarak işaretlediğinde ruhsat yürürlüğe girer. Panel üzerinden yalnızca tıklama ile verilen onay bu formu yürürlüğe sokmaz.

İmzalar

Ruhsat veren (Katkı Sağlayan / Eser Sahibi)

Ad Soyad: {{katki.ad_soyad}}

Tarih: ____ / ____ / ____

Yer: _____

İmza:

Ruhsat alan (Postscript Dergisi adına)

Ad Soyad: _____

Tarih: ____ / ____ / ____

İmza:

Form özeti (SHA-256): {{form.text_hash}} - Şablon sürümü {{form.template_version}} - Bu özet, Katkı Sağlayan'a gösterilen ve imzalanan metnin bütünlüğünü doğrular.